

1502120-55.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307418/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21331884 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3535/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2307418 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502120-55.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502120-55.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307418/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21331884 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3535/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2307418 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 3535/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON LEOCARDIO DE BARROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

EVERTON LEOCARDIO DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta da 00 hora e 15 minutos, na Rua Jaime dos Santos, na altura do cruzamento com a Rua Eliza Stefane Lamos, Jardim Santa Marina, nas imediações da Escola Basílio da Costa Daemon, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo e guardava para fins de entrega a terceiros e venda, 05 porções de Cannabis Sativa L (8,32g), 46 porções de

cocaína (8,11g), 03 porções de cocaína na forma de crack (0,74g), 17 porções de cocaína, na forma de crack (7,34g), conforme auto de exibição e apreensão de fls.09 e laudo de constatação provisório de fls.29/32, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os guardas municipais transitavam pela Rua Jaime dos Santos e, na altura do cruzamento com a Rua Eliza Stefane Lamos, nas imediações da Escola Basílio da Costa Daemon, visualizaram o indiciado EVERTON abaixado e outro rapaz em pé. O indiciado EVERTON e o outro rapaz, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga, entretanto, enquanto o indiciado foi alcançado e abordado, o outro rapaz, logrou êxito na fuga.

Em poder do indiciado EVERTON foi apreendida uma sacola. No interior da sacola foram verificados a presença de 19 porções de cocaína, 09 porções de crack e a quantia de R\$ 80,00 em dinheiro e na ocasião, o indiciado admitiu que os entorpecentes estavam destinados ao tráfico.

No local onde o indiciado foi visualizado agachado, dentro de um tubulação os guardas encontraram escondido em uma tubulação de água, mais 05 porções de maconha, 27 porções de cocaína, 03 porções de cocaína e 08 de crack.

As circunstâncias da prisão, a apreensão do dinheiro, a quantidade e diversidade dos entorpecentes demonstram o destino comercial.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.29 a 32).

Laudo IML foi juntado aos autos (fls.53).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.88 a 92).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu sustenta a tese de que estava usando (comprando) entorpecente e que não era

traficante.

Mas, vale ressaltar que desde 2017, o réu está no caminho do crime (fls.77 a 78).

Não há provas de que o réu estivesse no local apenas para comprar entorpecentes. É fato notório que os turnos nos pontos de tráfico iniciam-se à meia noite. E pelo horário, os traficantes (incluindo o réu) estavam ali em mudança de turno, ao menos. A presença de um outro no local denota acerto do que foi vendido e entrega de comando para a continuação da venda. Mesmo que assim não o fosse, o réu estava ali de posse de uma sacola com variados entorpecentes, prontos para a venda, além de dinheiro, sem dizer que estava em situação de paciente (contemplação e visualização do passeio público), devidamente sentado na calçada, como a esperar por clientes.

Ademais, sua versão (de usuário e que é defendida pela defesa) está isolada do conjunto probatório.

Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram os termos da denúncia.

A testemunha de acusação Giuseppe Alexandro Bona além de confirmar a sua versão apresentada na Delegacia de Polícia, disse em juízo que estavam em patrulhamento e visualizaram dois indivíduos, um próximo ao muro e outro de pé. Lá é conhecido como ponto de tráfico. Encontraram com o réu entorpecentes e dinheiro e questionado o réu disse que a droga era dele e que ele traficava. E na tubulação foi encontrada mais droga.

A testemunha de acusação Wagner Roberto de Souza disse em juízo que participou da abordagem e estavam em patrulhamento em torno da Escola e visualizaram o réu abaixado e visualizando algo no muro e outro rapaz empreendeu fuga. Em revista do réu, foi encontrado com ele uma sacola plástica com entorpecentes e ele disse que teria R\$ 20,00 de ganho por noite. Lá próximo em cano de água de chuva, localizaram mais maconha, cocaína e crack e dessa droga disse que desconhecia.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Mas, afasta-se a circunstância agravante prevista no artigo 40, inciso III, da lei em estudo, porque a Escola não estava em atividade.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, diante da reincidência (fls.77 a 78), elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa, tanto em crime contra o patrimônio, como no tráfico

É que o réu desde 2017 já foi condenado por roubo, dedicando-se, assim, ao caminho do crime até os dias de hoje.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 11 de novembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos

voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu EVERTON LEOCADIO DE BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 21 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA